



Le contrat Istisn'a (Vente industrielle et artisanale)

Définition

fondements

caractéristiques

- Applications dans les BI
- Règles et dispositions

Etapes d'exécution





Définition

Les savants le définissent comme étant : "une convention engageant un travail, en vue de l'acquisition d'un objet non disponible au moment du contrat"

Les Malékites, les Chafiits et les Hanbalits considèrent l'Istisna'a comme une vente Salam dans le domaine industriel. Ce procédé est soumis, chez eux, au paiement immédiat. Les Hanifits, par contre, considèrent l'Istisna'a comme une vente à part, indépendante de la vente à terme

Ce contrat porte en pratique sur des biens immobiliers ou mobiliers subissant un processus de transformation.

A la différence du contrat de salam qui ne concerne que les denrées, matières premières et autres biens mobiliers fongibles (mithli), l'Istisna'est destiné au financement de la production de biens non fongibles (qimi)

L'Istisna'a est aussi défini comme étant un contrat pour la fabrication d'un produit, selon les critères souhaités; étant bien entendu que la matière première et la main d'œuvre sont fournies par le producteur

L'Istisna'a met en relation un donneur d'ordre (moustasni') qui demande à un fabricant (sani') de réaliser pour lui un projet

GENERAL COUNCIL FOR ISLAMIC BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Fondements



Le Prophète, (saws), a demandé de lui confectionner une bagne en argent pour l'utiliser en guise de cachet officiel dans ses correspondances ou à d'autres fins

Il a aussi été utilisé par le Prophète pour se faire fabriquer son minbar

Le consensus des 'ulama qui en résulte lui donne la légitimité que l'analogie aurait dû refuser en raison de son caractère exceptionnel.

GENERAL COUNCIL FOR ISLAMIC BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Caractéristiques

Définir le produit à fournir, de manière suffisamment claire, afin

d'éviter les mésententes.

Le prix de vente, le délai et le lieu de livraison doivent être déterminés.



Il y a éventuellement des frais supplémentaires, il faut préciser la partie contractante qui doit les prendre en charge: c'est soit le vendeur si les frais sont comptés dans le prix de vente, soit l'acheteur s'ils sont considérés en dehors de ce prix.

· L'Istisna'a est interdit dans les produits naturels tels que : les fruits, les légumes et les céréales. Cependant, ces produits peuvent faire l'objet de l'Istisna'a, dans le cas où ils seraient traités industriellement; par exemple : s'ils sont congelés ou conservés pour une longue durée et mis dans des emballages adéquats.

GENERAL COUNCIL FOR ISLAMIC BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Caractéristiques

L'objet du contrat de 'Istisna'a est considéré comme une dette à la charge du vendeur.

L'objet du contrat peut être fabriqué par le vendeur lui-même ou par un tiers si une telle condition n'est pas fixée dans le contrat

L'objet du contrat peut être produit avant la conclusion du contrat ou après



Description précise du projet, de l'objet du contrat (nature, genre, caractéristiques, qualité).

Il est indispensable que l'objet soit

L'objet du contrat doit passer par un processus de transformation

inexistant à la formation du contrat
l'Istisna'a est la seconde exception de l'interdiction du report des deux éléments de l'échange

GENERAL COUNCIL FOR ISLAMIC BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Applications dans les BI

Le domaine favori de l'Istisna'a est celui de la construction industrielle dans les domaines de l'automobile, l'aviation ou encore dans la construction des trains, des bateaux et de l'outillage,.... Il est également approprié dans le secteur du bâtiment pour édifier des cités, des écoles, des universités, etc...

Contrat Istisna' a accompagné un mandat de vente délivré au fabricant

Contrat Istisna'a accompagné une vente Mourabaha pour le promettant d'acheter

Contrat Istisna'a accompagné un Istisna' a parallèle- la banque en



* Le demandeur de fabrication

qualité de fabricant.

Le contrat d'Istisna'a est accompagné d'un
Istisna'a parallèle - la banque en

GENERAL COUNCIL FOR ISLAMIC BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Caractéristiques

• Le contrat d'Istisna'a regroupe le travail et l'objet en soit

Objet du
contrat :
Travail

Caractéristiques de l'Istisna'a

Objet du
contrat : Actif



contrat :
Travail

Ijara

*Vente
normal*

contrat : Actif

S

Istisna'a

Salam

Objet du
contrat : actif +
travail

Objet du contrat
: l'actif décrit

